佛山城市轨道交通3号线工程3205-3标“11·11”狮山机械伤害事故调查报告

2018年11月11日18时50分许，位于佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处的佛山城市轨道交通3号线工程3205-3标(机场站)施工现场发生一起机械伤害事故，工人刘某强在操作冲孔桩机时被回落的卷扬机平台压住致其死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》(南府复〔2014〕391号)的文件要求，成立了佛山城市轨道交通3号线工程3205-3标“11·11”狮山机械伤害事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局(住建)、狮山镇等单位人员组成，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故名称:佛山城市轨道交通3号线工程3205-3标“11·11”狮山机械伤害事故。

(二)事故发生时间:2018年11月11日18时50分许。

(三)事故发生地点:佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处

的佛山轨道交通3号线工程3205-3标(机场站)西区编号为SW-16号槽段地连墙。

（四）事故单位（个人）：辽宁九鼎基础工程有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约160万元。

调查组认定，佛山城市轨道交通3号线工程3205-3标“11·11”狮山机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

辽宁九鼎基础工程有限公司（以下简称九鼎公司），《营业执照》统一社会信用代码：91210112687482199 8；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：沈阳市东陵区祝家本街浑南现代农业示范区管理委员会楼112室；法定代表人：周某芬；注册资本：人民币捌仟万元整；成立日期：2009年6月11日；营业期限：2009年6月11日至2019年6月10日；经营范围：建筑工程、防腐保温工程、地基与基础工程、防水工程、土石方工程、装饰装修工程、管道工程、地质灾害治理工程施工；通讯设备、管道安装。（依法须经批准的项目，经相关单位部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死（伤）者的基本情况

死者刘某强，男，汉族，1997年4月3日出生，住址：广东省电白县沙琅镇******村。

（三）工程项目基本情况

1、佛山城市轨道交通三号线工程 3205-3 标段共三站三区间，包括桂丹路站、佛山机场站、罗村站、桂丹路站至火车站站区间、佛山机场站至桂丹路站区间、罗村站至佛山机场站区间。2017 年佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司（以下简称三号线公司）与中国建筑股份有限公司（以下简称中建公司）、中建三局集团有限公司（以下简称三局公司）签订佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程 3205-3 标段（以下简称三号线工程 3205-3 标）施工承包合同，发包方是三号线公司，承包方是中建公司、三局公司，同时约定三局公司负责三号线工程 3205-3 标的具体施工。铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司是三号线工程 3205-3 标的监理单位。

2、2018 年 8 月 15 日三局公司与九鼎公司签订了佛山市城市轨道交通三号线工程 3205-3 标佛山机场站围护结构专业分包合同，约定将佛山机场站围护结构分包给九鼎公司。吴某有、刘某强、吴某航是九鼎公司聘请的员工，吴某有是涉事冲孔桩机操作手，刘某强、吴某航是涉事冲孔桩机的辅助工。

（四）其他基本情况

涉事冲孔桩机又名冲桩机、冲击式钻机，生产单位是佛山市建隆五金机械厂，产品型号为 JK6T，出厂编号：5072，出厂日期：2005 年 12 月，涉事冲孔桩机属于九鼎公司所有。冲孔桩机从结构上大致分为卷扬机平台与机座两部分，两者在四个边角处

用螺栓连接固定。涉事冲孔桩机仅在四个角采用焊接方式固定，两部分连接的牢固程度不能保证。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018 年 11 月 11 日 18 时 50 分许，施工人员刘某强在操作冲孔桩机作业时，由于该冲孔桩机的冲击锤被地下岩层卡住而不能正常提升，刘某强强拉操作杆，欲用冲孔桩机的卷扬机将冲击锤拉出，导致该冲孔桩机的卷扬机平台（动力装置）与机座连接焊接处被拉裂并分离。刘某强被操作杆拉起并滑落至卷扬机平台与机座之间，被回落的卷扬机平台压住腹部。现场人员发现后立即拨打了 120 电话，并使用挖掘机将涉事卷扬机平台吊起把刘某强救出。120 救护车到达现场后，随车医生证实刘某强已死亡。

（二）事故直接原因

刘某强未持有建筑施工特种作业操作资格证（冲击钻机桩机工），违反操作规程，在冲击锤卡锤的情况下强拉操作杆，导致冲孔桩机的卷扬机平台与机座连接焊接处被拉裂并分离，致使刘某强滑落至卷扬机平台与机座之间，被回落的卷扬机平台压住腹部，造成其死亡。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，南海区安监局 11 月 11 日 19 时 44 分接到狮山镇安监分局报告后，由应急值班领导冯仕良副局长带队，20 时

38分到达现场，组织狮山公安、安监等部门开展事故处置。

事故发生后，狮山罗村派出所对现场进行了围蔽，严禁无关人员进入。区住建部门已发停工整改文书，责令事故单位停工整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。区安监局已经到现场进行事故调查、取证工作，要求工程发包方、承包方一要全力做好事故善后处理工作；二要积极配合事故调查组做好事故调查工作；三要在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇人民政府启动应急预案，积极做好赔偿等善后协调工作，没有发生次生灾害。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇人民政府组织九鼎公司与死者家属进行赔偿事宜协商。九鼎公司与死者家属签订《谅解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）刘某强未持有建筑施工特种作业操作资格证（冲击钻机桩机工），违反操作规程，在冲击锤卡锤的情况下强拉操作杆，导致冲孔桩机的卷扬机平台与机座连接焊接处被拉裂并分离，致使刘某强滑落至卷扬机平台与机座之间，被回落的卷扬机平台压住腹部。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、第

五十四条之规定。

（二）九鼎公司将未经验收、未经查验、不具备施工条件的冲孔桩机直接投入使用，存在生产安全事故隐患且未能及时消除；对施工人员的安全生产教育培训不到位，未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；施工现场安全管理不到位，施工人员轮班进场作业时安全管理人员未能及时到场，未能及时发现和制止违规作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第三十八条、第四十一条、《建设工程安全生产管理条例》第三十四条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）刘某强，因刘某强在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）九鼎公司，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对九鼎公司进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对大型机械设备管理不到位，对违规操作的危险性认识不足，不能有效督促、教育员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好自身的安全主体管理职责，建立健全安全生产规章制度，完善操作规程，并将制

度和操作规程严格落实到位，确保特种设备作业人员持证上岗，杜绝“三违”现象，全面提升安全管理水平。加强一线员工的安全生产教育和培训，掌握本岗位的安全操作技能。施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并严格落实查验制度。

（二）负有城市轨道交通工程建设安全监管职责的部门要认真履行职责，加强轨道交通工程建设安全监管，督促参建各方严格落实工程建设相关安全法律法规和标准规范；加强参建各方风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实情况的监督检查。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，在电视、网络等新闻媒体上宣传安全生产知识，加强警示宣传教育，督促所有轨道交通工程参建各方吸取事故教训，举一反三，排查隐患，加强整改，有效推动轨道交通工程建设安全生产水平整体提升。

佛山城市轨道交通3号线工程3205-3标

“11·11”狮山机械伤害事故调查组

2018年12月18日